퇴직연금에 대한 압류와 경영성과급 납입에 관한 지침

<'15.4.30, 퇴직연금복지과>

퇴직연금에 대한 법원의 압류·추심명령에 대한 처리기준, 경영성과급 납입방법 등에 관한 퇴직연금사업자간 업무방식의 혼선 방지를 위해 주요 쟁점별 업무처리 지침(Q&A) 시달

1-1. 퇴직연금제도 유형별 압류금지 여부

(1) 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 기업형 IRP 등 퇴직연금제도의 급여 받을 권리에 대한 **압류는 무효**이며, 적립금 **전액 압류 금지**됨

○ 법률에 의해 **양도가 금지된 채권**은 압류대상 적격이 없어 압류명령은 무효이며, **전액 압류가 금지됨**

* **대법원 2014.1.23. 선고 2013다71180 판결**: 법률에 의해 양도 금지된 '퇴직급여를 받을 권리'는 압류대상 적격이 없어 전액 압류가 금지됨

- 「근로자퇴직급여 보장법」 제7조제1항*에 의해 양도 금지된 퇴직연금 급여채권은 **피압류 적격이 없음**

* 제7조(수급권의 보호) ① 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리는 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

- **확정급여형**(DB), **확정기여형**(DC) 퇴직연금제도 및 **개인형퇴직연금**

특례(기업형 IRP)제도에 의해 근로자가 연금 또는 일시금을 받을 권리에 대한 압류는 무효이며 전액 압류가 금지됨

⑵ 퇴직 이후 **개인형퇴직연금(IRP)계정으로 입금된 퇴직연금 급여** 및 **운영수익**도 전액 압류 금지

○ **개인형퇴직연금(IRP)은 퇴직연금제도의 한 종류***로 분류되고, 퇴직연금 급여는 **IRP 계정에 의무적으로 이전****하여 지급함

* 제 2 조(정의) 7. "퇴직연금제도"란 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도 및 개인형퇴직연금제도를 말한다.

** 제 17 조(급여의 종류 및 수급요건 등) ④제 2 항 및 제 3 항에 따른 급여의 지급은 가입자가 지정한 개인형퇴직연금제도의 계정으로 이전하는 방법으로 한다.

- 따라서 퇴직연금 급여채권의 양도금지 및 IRP 의무이전 취지에 비추어 **퇴직급여가 개인형퇴직연금(IRP) 계정으로 입금된 경우**에도 양도금지 및 **전액압류금지가 적용**

○ 또한 운영수익은 IRP 적립자산을 구성하며, DC 형 및 기업형 IRP 에서 발생한 운용수익도 압류금지 대상인 점에 비추어, IRP 의 해당 운용수익도 전액 압류금지의 대상

⑶ 2012.7.26. 개정 근로자퇴직급여 보장법 이전 개설된 **개인퇴직계좌(IRA)도 전액 압류 금지**

○ **개인형퇴직연금(IRP)는 퇴직연금제도의 한 종류이며,**

- 종전에 설정된 개인퇴직계좌(IRA)는 현행법에 따른 **개인형퇴직연금(IRP)으로 간주***하고 있고 실무 운용상 동일하게 취급

* 부칙 제 11 조(개인퇴직계좌에 대한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 제 25 조 또는 제 26 조에 따라 설정된 개인퇴직계좌는 제 24 조 또는 제 25 조의 개정규정에 따라 설정된 개인형퇴직연금제도로 본다.

- 따라서 **종전에 설정된 개인퇴직계좌(IRA)도 양도금지 적용을 받아 전액 압류 금지됨**

1-2. IRP 인출금액에 대한 압류금지 여부

(4) IRP 를 해지하여 그 적립금이 일반 예금계좌로 이전된 경우 그 이전된 금원은 압류대상 채권에 해당

○ 「근로자퇴직급여 보장법」상 양도금지 규정은 “퇴직연금제도의 급여를 받을 권리”에 한하여 적용되는 것임

- 따라서 일반 예금채권 계좌로 이전된 금원은 **더 이상 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리가 아니므로** 압류대상 채권에 해당

1-3. 추가납입금에 대한 압류금지 여부

⑸ **DC 형**과 개인형퇴직연금 특례**(기업형 IRP)** 제도의 경우 **근로자**가 스스로 **추가 납입**한 부담금에 대해서도 **전액 압류 금지**

○ 확정기여형(DC)과 기업형 IRP 는 사용자가 부담하는 부담금 이외에 가입자의 부담으로 추가 부담금을 납입할 수 있음

* 제 20 조(부담금의 부담수준 및 납입 등) ②가입자는 제 1 항에 따라 사용자가 부담하는 부담금 외에 스스로 부담하는 추가 부담금을 가입자의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입할 수 있다.

* 제 25 조(10 명 미만을 사용하는 사업에 대한 특례) ②(생략)

3. 사용자가 부담하는 부담금 외에 가입자의 부담으로 추가 부담금을 납입할 수 있을 것.

○ 퇴직연금제도의 적립금*이란 퇴직급여 지급을 위해 사용자 또는 가입자가 납입한 부담금으로 적립된 자금을 말하며,

* 제 2 조(정의) 12. “적립금”이란 가입자의 퇴직 등 지급사유가 발생할 때에 급여를 지급하기 위하여 사용자 또는 가입자가 납입한 부담금으로 적립된 자금을 말한다.

- 퇴직연금 급여는 부담금 납입 주체를 구별하지 않고 퇴직연금제도에 의하여 지급되는 연금 또는 일시금이므로 **근로자 추가 납입 부담금 역시 전액 압류 금지됨**

* 제 2 조(정의) 5. “급여”란 퇴직급여제도나 제 25 조에 따른 개인형퇴직연금제도에 의하여 근로자에게 지급되는 연금 또는 일시금을 말한다.

⑹ 명예퇴직금 등 **약정한 추가퇴직금**을 퇴직연금에 적립하기로 **퇴직연금 규약에 정한 경우** 추가퇴직금은 **전액 압류 금지**됨

○ 법정퇴직급여 이외의 추가퇴직금을 납입하는 경우, 즉 DB 형은 사내규정으로 지급조건을 미리 정하여 사전에 예측하여 적립하고, DC 형은 가입자의 퇴직 시 DC 계정으로 납입하는 경우

<행정해석> 명예퇴직수당, 퇴직위로금 등 퇴직시 특별한 사유에 의하여 근로자에게 지급되는 금품은 그 지급사유 발생여부가 불확정적이므로 원칙적으로 「근로자퇴직급여 보장법」에서 정하고 있는 퇴직급여가 아니라 할 것임. 따라서 이러한 금품에 대해서는 동법 제 12 조제 5 호에서 정하는 바에 따라 적립할 필요는 없을 것으로 판단됨.(퇴직급여보장팀 – 4310, 2006.11.13)

- 규약에 따라 퇴직연금 계좌에 **납입한 추가퇴직금도 퇴직연금 적립금에 포함**되어 퇴직연금제도의 급여 받을 권리를 구성하므로, **추가퇴직금은 전액 압류 금지** 효력이 적용됨

<행정해석>...(생략) 법상 임금총액에 해당되지 않는 금품이라 하더라도 단체협약, 취업규칙 등에서 사업주가 퇴직연금 부담금을 부담하기로 정하였다면 부담금이 산정방법, 부담시기, 부담방법 등에 대하여는 단체협약 등에 구체적으로 정하여 할 것이므로(임금복지과-1274, 2010.6.9.)

○ 사용자의 부담금 납입에 관하여는 **퇴직연금 규약**의 기재사항이므로 **반드시** 산정방법・납입기준 등을 **미리 정하여** 납입해야 함

⑺ 경영성과급을 가입자의 DC 형 계정에 사용자 부담금으로 납입한 경우 **경영성과급 및 그 운용수익**도 **전액 압류 금지**됨

○ **DC 형에 납입되는 경영성과급** 등도 법정 정기부담금과 같이 퇴직연금 규약에 의해 납입되는 **사용자 부담금**으로 급여지급을 위한 **퇴직연금의 적립금에 해당**

<행정해석> 노사간 합의를 통해 임금에 해당되지 않는 경영성과금은 사전에 단체협약 · 취업규칙 또는 퇴직연금규약 등에 구체적인 부담금 납입비율을 정한 상태에서 가입자가 직접 현금수령 또는 부담금 추가납입 여부를 선택할 수 있음.(근로복지과-2990, 2013.8.29.)

- 규약으로 미리 정한 바에 따라 납입한 경영성과급과 운용수익 모두 퇴직소득으로 분류되어 **정기부담금과 세제상 차이도 없는** 바, 해당 **경영성과급과 운용수익도 전액 압류 금지** 대상임

1-4. 미납적립금에 대한 압류금지 여부

⑻ 퇴직연금 **미적립 부담금**(DB 형 적립비율 100%미만, DC 형 정기부담금 미납분)이 **전액 압류 금지됨**

○ 확정급여형(DB 형)은 퇴직연금사업자가 적립금의 범위에서 지급의무가 있는 급여 전액을 지급하여야 하고

* 제 17 조(급여 종류 및 수급요건 등) ②사용자는…(중략)… 퇴직연금사업자로 하여금 적립금의 범위에서 지급의무가 있는 급여 전액(…생략…)을 지급하도록 하여야 한다.

- 확정기여형(DC 형)은 부담금 미납 시 사용자가 그 미납부담금과 지연이자를 DC 형 계정에 납입하도록 정하고 있으므로

* 제 20 조(부담금의 부담수준 및 납입 등) ⑤사용자는…(중략)… 가입자에 대한 부담금을 미납한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 14 일 이내에 제 1 항에 따른 부담금 및 제 3 항 후단에 따른 지연이자를 해당 가입자의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다.

- **미적립 부담금**도 퇴직연금제도 **가입기간에 발생한 급여**로서 퇴직연금제도의 **급여를 받을 권리에 해당**하여 전액 압류금지

1-5. 제 3 채무자에 대한 압류ㆍ추심명령

⑼ 제 3 채무자를 회사로 한 압류•추심명령은 퇴직한 가입자에 대한 **퇴직연금사업자의 급여 지급 의무에 영향을 미치지 않음**

○ 채권자의 신청에 의한 법원의 압류•추심명령은 그 대상과 내용이 특정된 목적물에 대해 당해 채무자의 재산처분을 금지함

○ 회사(사용자)를 제 3 채무자로 한 압류•추심명령의 효력은 제 3 채무자로 지정되지 않은 퇴직연금사업자에게 미치지 않음

1-6. 대법원 판결의 효력 소급효 여부

⑽ 대법원 판결(대판 2014.1.23. 선고 2013다71180 판결) 이전 또는 판결 이후 근로자의 **퇴직연금에 압류**가 걸린 경우 근로자의 퇴직 시 **퇴직급여를 IRP 계정으로 전액 이전**해야 함

○ '퇴직연금 급여 받을 권리에 대한 양도금지'는 「근로자퇴직급여 보장법」 최초 시행 당시(2005.12.1.)부터 규정되어 있었음

○ 또한 압류금지 채권에 대한 압류명령은 「근로자퇴직급여 보장법」 상 양도금지 규정에 따라 **강행법규 위반으로 무효임**

○ 따라서 대법원 판결 이전부터 법률에 의해 퇴직연금 급여채권은 양도금지 채권으로 **원칙적으로 전액 압류 금지**

- 압류채권자에 대한 압류명령의 무효 항변과 함께 퇴직연금 규약 및 운용관리계약 등에 정한 바에 따라 **IRP 계정으로 퇴직연금 급여를 전액 지급**하여야 함

1-7. 압류명령과 퇴직연금으로의 전환 여부

⑾ 회사(제3채무자)에 압류명령 송달 시에는 퇴직금제도가 설정되어 있었으나 **퇴직급여제도의 변경**으로 과거 근무기간까지 **소급하여 퇴직연금제도에 가입한 경우 전액 압류 금지**됨

○ 퇴직연금제도의 가입기간은 제도 설정 이전의 근로기간까지 포함할 수 있으며, **과거 근로기간까지 소급 적용**한 경우 그 해당 근로기간에 대해 **퇴직연금 급여채권이 발생**한 것으로 간주됨

* 제 14 조(가입기간) ②해당 퇴직연금제도의 설정 전에 해당 사업에서 제공한 근로기간에 대하여도 가입기간으로 할 수 있다.

○ 따라서 퇴직연금제도로 변경하여 과거 근로기간부터 퇴직 시까지 퇴직연금제도에 가입한 경우에는 법률에 의한 양도금지에 따라 퇴직연금 급여채권 압류가 전액 금지됨.

○ 다만, 이미 유효하게 퇴직금의 압류가 성립한 점, 채권자와의 형평성 등을 고려하여 해당 근로자의 가입기간은 제도 설정일 이후로 설정하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

1-8. 회사 파산선고 시 압류 여부

⑿ 회사의 파산선고 시 퇴직연금 가입자인 임원의 퇴직연금 급여는 **회생채권 및 공익채권으로서 보호**되며 압류는 금지됨

○ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제 118 조에 따라 “채무자에 대하여 회생절차개시 전의 원인으로 생긴 재산상의 청구권”은 **회생채권**으로서 동법 제 251 조에 따라 회생채권으로 신고하고 **회생계획에 반영된 경우에 임원의 퇴직금 청구권이 보호**됨

- 또한 동법 제 179 조제 1 항 제 2 호에 따라 “회생절차개시 후의

채무자의 업무 및 재산의 관리와 처분에 관한 비용청구권"은 공익채권이므로 **회생절차개시 이후 기간**에 대한 퇴직금은 **공익채권으로 보호**됨.

2-1. 경영성과급의 퇴직연금 부담금 납입기준

(1) 경영성과급은 퇴직연금제도 가입자가 **자기 부담금으로 납입**하는 것이 원칙이며, 사용자 부담금으로 납입하려는 경우에는 반드시 **사전에 퇴직연금 규약** 등으로 **납입여부와 기준을 정하여**야 함

○ 경영성과에 따라 불확정적이고 변동적인 경영성과급은 임금에 해당하지 않아 부담금 산정기준에 포함되지 않으므로 사용자부담금이 아닌 **가입자 부담금으로 스스로 납입하는 것이 원칙**

<행정해석> 회사의 경영성과에 따라 지급여부 및 지급액이 결정되는 소위 경영성과금은 근로자에게 직접 지급하더라도 특별한 사정이 없는 한 임금으로 보기 어려우므로, 이를 근로자에게 직접 지급하는 대신 부담금 형태로 납부하더라도 근로자 수급권 측면에서는 문제가 없으나, 다만 정기적으로 납부해야하는 부담금 이외에 별도로 경영성과금 등을 부담금으로 추가 납부할 수 있다는 사항을 퇴직연금규약에 명시하여야 할 것임.(퇴직급여보장팀-3486, 2006.10.12.)

- 경영성과급을 사용자로부터 지급받아 가입자 스스로 자기부담금으로 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금제도(IRP) 계정에 납입할 수 있음

- 다만, 퇴직연금제도에 사용자 부담금으로 납입하려는 경우에는 노사합의로 부담금의 납입에 관하여 **사전에 퇴직연금 규약으로 정하여 정기적으로 납입**하여야 함

⑵ 퇴직연금제도에 가입된 임원의 경우에도 경영성과급을 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있음

○ 임원에 대하여 퇴직연금제도에 가입하기로 하였다면, 임원의 경영성과급을 퇴직연금제도 계정에 납입할 수 있음

<행정해석> 사용자는 같은 법 제 2 조제 1 호의 규정에 의한 근로자에 대해서는 의무적으로 퇴직급여제도(퇴직금제 또는 퇴직연금제)를 설정하여야 하나, 그 이외의 자에 대해서는 설정할 의무는 없음. 그러므로 근로자가 아닌 임원에 대해서 퇴직연금 적용대상으로 할지 여부는 사업장별로 자유로이 정할 수 있을 것임.(퇴직급여보장팀 – 1051, 2005.12.12.)

2-2. 경영성과급 부담금 납입의 차등설정 여부

⑶ 경영성과급을 퇴직연금제도에 사용자 부담금으로 납입하려면 **미리 퇴직연금 규약으로** 납입시기, 부담률, 산정방식 등을 **가입자별 차등 없이 설정**하여 납입하여야 함

○ 「근로자퇴직급여 보장법」 제 4 조제 2 항에서 “부담금 산정방법의 적용 등에 관하여 차등을 두어서는 아니 된다.”고 정하고 있음

- 이 때, **‘부담금의 산정방법의 적용’**이란 산정기초금액, 계산방식,

부담률 등에 관한 사항을 가입자에게 적용하여 부담금액을 설정하는 것을 의미하며

- **'차등을 두어서는 아니 된다'**라 함은 가입자별로 합리적인 이유 없이 차별하는 것을 금지하는 것임

* 하나의 사업장에서 하나의 퇴직급여제도 내에서 근로자의 직위, 직종, 직류, 직급, 정년연장, 입사시기 등을 이유로 부담금 산정방법을 달리 정하는 것은 차등금지 원칙에 위반됨

- 따라서 하나의 사업장에서 설정된 하나의 확정기여형(DC)제도를 적용받는 **가입자에 대한 경영성과급의 납입시기, 부담금 계산방식, 부담률 등 납입기준을 가입자에게 동일하게 적용**할 것

* 예를 들어, 기업의 이익규모에 따라 지급률을 사전에 설정하여 가입자에게 동일하게 적용, 예를 들어 당기순이익이 일정수준 이상이면 법정 최소부담금(8.3%)이상으로 단계적으로 부담금을 **추가 납입하되 가입자 전체에 동일하게 적용**

⑷ 경영성과급 납입기준을 설정 시 **전체 가입자에 대해** 근속연수에 따른 누진율을 적용하는 경우에는 **미리 다르게** 설정한 **납입비율을 적용**하여 적립할 수 있음

○ 합리적인 이유 없이 동일한 가입자의 부담금을 직급이나 근속연수에 따라 달리 설정하는 것은 원칙적으로 차등금지원칙 위반

<관련 판례>

▪ 구 근로기준법 제 28 조 제 2 항의 입법 취지는 하나의 사업 내에서 직종, 직위, 업종별로 서로 다른 퇴직금 제도를 두어 차별하는 것을 금지하고 하나의 퇴직금 제도를 적용하게 하고자 함에 있으므로, 여기에서 말하는 '사업'이란 특별한 사정이 없는 한 경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체를 의미함.(대판 1999.8.20., 98 다 765)

▪ 일반직 및 기능직 직원에게 적용되는 퇴직금제도와 임시직 근로자에게 적용되는 퇴직금제도가 존재하므로, 근로기준법 제 34 조제 2 항의 퇴직금차등제도 금지규정의 취지에 따라 임시직 근로자에 대해서도 ○○개량조합보수규정준칙에 정한 지급기준에 따른 퇴직금을 지급하여야 한다.(대판 2002.4.12., 2002 다 328)

○ 그러나 **전체 가입자**에 대하여 **일정한 근속연수에 도달**하면 사전에 근속연수별로 다르게 설정된 납입비율을 적용, 즉 누진율을 적용하는 방법으로 경영성과급을 납입할 수 있을 것임

* 예를 들어, 일정한 근속연수별로 납입비율을 100%, 70%, 50% 등으로 사전에 기준을 정하여 전체 근로자가 해당 근속연수에 도달하면 미리 정해진 비율에 따라 납입하는 것은 허용

2-3. 퇴직연금제도 유형별 납입 방법

⑸ **확정급여형(DB)**은 **혼합형(DB+DC)으로** 제도를 **변경**하여 확정기여형(DC) 계정에 사용자부담금으로 경영성과급을 추가 납입하되, **미리** 규약에 **정한 비율**로 **매년 1 회 이상** 정기 납입할 것

○ 확정급여형(DB)은 사용자가 가입근로자 전체를 대상으로 운용하는 것이므로 **근로자 개인의 추가 납입**을 **허용하지 않음**

<행정해석> 이익배당형 DB 제도의 경우 퇴직시점의 운용이익 변동에 따라

각 근로자의 급여가 변동될 수 있어 법 제 4 조제 2 항의 차등금지에 반할 우려가 있고,운용수익만으로 이익 배당하는 경우는 DB 형 적립금의 손실을 가져올 수 있는 가능성(운용손실의 경우) 등을 감안할 때 적절치 않은 것으로 판단됨.(퇴직연금복지과 – 34, 2008.3.4)

- 따라서 혼합형*(DB+DC)으로 제도를 변경하여 가입자의 **확정기여형(DC) 계정에** 사용자 부담금으로 경영성과급을 추가 납입하되,

* 혼합형은 DB 형과 DC 형을 동시에 가입하되 DB 형과 DC 형 설정비율의 합이 1 이상이고, 퇴직연금제도 부담금은 매년 1 회 이상 정기 납입

- 퇴직연금 **규약으로 사전에 정해진** 부담금 **납입기준**(납입비율, 산정방식 등)에 따라 **매년 1 회 이상 정기적**으로 납입하여야 함

⑹ DB 형 가입자의 경영성과급을 DC 형에 납입여부 선택은 혼합형 및 DC 형 제도로 전환한 후에 납입할 수 있음

○ 퇴직연금 적립금은 가입 대상 근로자(임원 포함) 전원이 적립하여야 하며, 부담금의 납입기준을 퇴직연금 규약으로 정하여 집단적으로 적용하는 것임

- 그런데, 경영성과급은 가입자별 DC 형(혼합형의 DC 계정 포함)에 납입되어야 하므로, 부담금 납입 이전에 DC 형에 가입되어야 함

○ 따라서 경영성과급을 사용자 부담금으로 납입하기로 규약을 작성하여 적립 방식이 최초로 설정되는 날 또는 적립방식이 변경되는 날 현재 DC 형이나 혼합형 가입자가 아닌 경우에는

경영성과급의 적립여부를 선택할 수 없음

⑺ 확정기여형(DC)은 경영성과급을 지급 받아 **가입자 부담금**으로 납입하거나, 퇴직연금 규약으로 미리 납입기준을 정하여 **사용자 부담금**으로 **추가 납입 가능**

○ 확정기여형(DC)은 사용자가 납입할 부담금 수준을 미리 정하여 가입자의 책임으로 운영하는 제도임

- 퇴직연금 규약으로 **정기부담금 이외에** 경영성과급을 **사용자 부담으로** 납입하기로 **미리 정한 경우**에는 가입자의 확정기여형(DC) 계정에 납입할 수 있음

- 또한 확정기여형(DC)는 가입자가 **자기 스스로 부담금을 추가 납입을 허용**하고 있으므로 경영성과급을 현금으로 지급받아 가입자의 자기부담금으로 추가 납입 가능

⑻ 퇴직연금 가입자는 **개인형퇴직연금제도(IRP)** 계정을 설정하여 경영성과급을 **가입자 스스로 자기부담금으로 납입**할 수 있음

○ 개인형퇴직연금제도(IRP)는 퇴직연금 가입자가 자기 부담으로 추가로 설정하여 자기 책임으로 운용하는 제도이므로,

- 퇴직연금 가입자는 경영성과급을 현금으로 지급받아 개인형퇴직연금제도(IRP)를 설정하여 자기부담금으로 납입할 수 있음

⑼ 계속근로기간 중 과거 근로기간은 DC에 해당하고 새로운 근로기간은 DB에 해당하는 경우 새로운 근로기간에 발생한 경영성과급을 현재 적용받지 않는 DC 계정에 납입할 수 있는지 여부

○ 사용자 부담금으로 경영성과급을 납입하기로 한 경우에는 DB형은 혼합형의 DC형 계정에 납입하거나, DC형으로 제도를 변경하여 정기적으로 납입하여야 함

○ DC형 가입자가 재직 기간 중 DB형으로 변경하는 경우 경영성과급을 납입하기 위해서는 혼합형이나 DC형으로 변경하여 DC형 계정에 납입하여야 함

- 따라서 부담금 납입이 중단된 종전 DC형 계정에 납입하려면 **혼합형으로 변경한 후** 경영성과급을 **정기 납입**하여야 함

2-4. 가입자의 경영성과급 납입비율 변경 여부

⑽ 경영성과급의 퇴직연금 **적립여부**는 개별 가입자(근로자, 임원)의 선택에 따라 **임의로 납입할 수 없으며**, 전체 가입자가 **동일한 기준**에 따라 적립비율을 적용받아야 함

○ 퇴직연금 부담금에 관한 사항은 집단적 의사결정으로 퇴직연금 규약에 정하여 적용 근로자 모두에게 적용되는 것이며,

- 경영성과급의 전액 또는 일정부분을 납입하기로 사전에 정하는

경우에는 **가입자에게 동일한 부담금 납입기준**을 정하여야 함

* (예시 1) 개인별 경영성과급에 대하여 가입자 전원에게 동일한 부담금 납입비율을 적용하여 납입. 즉 “부담금 = 경영성과급 × 60%” 단일 비율 적용

* (예시 2) 개인별 성과등급에 따른 납입비율을 사전에 정하여 가입자 전원에게 적용하는 방법 등으로 납입하여야 함. 즉 등급별 납입비율을 미리 설정하여 각 등급에 해당하는 가입자는 동일한 비율을 적용

등급	S	A	B	C
부담비율	40%	60%	80%	100%

- 또한 소득세법 시행규칙 제 15 조의 3 제 2 호에서 퇴직연금 적립금액을 개별 근로자가 임의로 변경할 수 없도록 하고 있음

> * 소득세법 시행규칙 제 15 조의 3(퇴직급여 적립방법 등) 2. 적립할 때 근로자가 적립 금액을 임의로 변경할 수 없는 적립 방식을 설정하고 그에 따라 적립할 것

○ 따라서 경영성과급의 납입여부를 개별 가입자가 임의로 납입과 중단을 선택할 수 없음.

- 다만, 적립하지 않을 것을 선택한 근로자라도 추후 납입비율에 관한 규약변경 후 다시 경영성과급을 DC 형에 납입할 수 있음

⑾ 경영성과급의 **납입비율 변경 시** 개별 가입자(근로자, 임원) 선택에

따라 납입을 **임의로 중단**하거나 **추가 납입**을 **선택할 수 없음**

○ 사용자 부담금으로 경영성과급을 납입하려면 경영성과급이 발생하는 경우 퇴직연금 규약으로 납입비율을 미리 정하여 정기 납입하여야 함

○ 따라서 경영성과급의 납입비율(0%~100%)은 노사합의로 퇴직연금 규약으로 미리 정하는 것인 바,

- 개별 가입자가 임의로 납입 중단이나 추가 납입 등을 변경・선택할 수 없음

⑿ 노사합의를 통해 **단체협약 또는 취업규칙** 등으로 **특정 근로자 집단에게** 경영성과급을 지급하기로 한 경우 퇴직연금 규약으로 해당 집단에게 경영성과급을 추가 납입할 수 있음

○ 단체협약 또는 취업규칙 등을 통해 특정 근로자 집단만 경영성과급이 지급하도록 회사의 임금체계 및 보수규정을 정하고, 퇴직연금 규약으로 경영성과급의 부담금 납입을 설정한 경우

- 단체협약 또는 취업규칙에 따라 A 근로자 집단은 '임금+경영성과급'을 지급받는 경우와 B 근로자집단은 '임금'만을 지급받고

- A와 B에게 동일한 부담금 산정비율을 적용하는 것이라면 결과적으로 부담금액이 서로 다르다 하더라도 퇴직급여제도

설정의 차등이라고 볼 수 없을 것으로 사료됨.

<행정해석> 「근로자퇴직급여 보장법」 제 4 조제 2 항에서 규정하고 있는 퇴직급여제도 차등설정 금지라 함은 하나의 사업 내에서 직종・직위・직급 등에 따른 퇴직급여의 지급기준이나 지급률을 달리하는 것을 금지하는 것입니다.따라서 직종이 다르다는 이유만으로 퇴직금 지급에 차등을 두어서는 아니됨을 알려드립니다.
다만, 동일 단체협약을 적용받는 근로자 사이에서 차등을 두는 것을 금지하는 것으로 단체협약을 적용받지 않는 근로자에 대한 차등까지 금지하는 것은 아니므로(대법원 85 다카 2507 참조), 단체협약을 적용받는 사람에게 단체협약에 따라 누진제로 퇴직금을 지급하더라도 단체협약을 적용받지 않는 사람과 퇴직금 차등으로 보지 않음을 알려드립니다.(임금복지과 – 832, 2010.5.4)

⑬ 임원과 근로자의 **보수 및 임금체계, 퇴직금 산정기준** 등이 달라 퇴직연금 **부담금이 상이한 경우**에는 예외적으로 임원의 경영성과급의 납입비율을 달리 정할 수 있음

○ 퇴직연금제도는 근로자를 가입대상으로 함이 원칙이며 예외적으로 노사합의에 따라 임원을 가입시킬 수 있으므로

- 퇴직연금제도에 가입한 근로자와 임원은 가입자로서 동일한 부담금 산정방식을 적용하는 것이 원칙임

<행정해석> 임원을 당해 퇴직연금의 가입자로 한다는 것을 명시하여 가입대상에 포함시킨 경우에는 규약의 제반 규정을 준수하여야 할 것이므로 임원이라 할지라도 퇴직연금제도의 임의탈퇴 후 퇴직급여 수령(중간정산), 확정급여형에 있어 적립금의 수준을 법적수준 이하로 적립하는 것은

타당하지 않다고 판단됨. (퇴직연금복지과 – 151, 2009.1.16)

- 퇴직연금제도의 가입자인 임원과 근로자에게 동일한 퇴직연금 규약이 적용되는 만큼 동 지침 및 소득세법 시행규칙의 납입방법 취지를 고려하여 퇴직연금 규약으로 동일한 기준을 미리 정하여 납입하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨

○ 다만, 정관 또는 이사회의 결정에 따른 임원의 보수규정에서 정한 퇴직금 지급기준이 근로자와 달라 예외적으로 경영성과급의 납입비율을 달리 정하는 것은 퇴직급여제도의 차등으로 보기는 어려울 것으로 사료됨

<참고>

<소득세법 시행규칙>

제 15 조의 3(퇴직급여 적립방법 등) 영 제 38 조제 2 항에서 "근로자가 적립금액 등을 선택할 수 없는 것으로서 기획재정부령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 적립 방법을 말한다.

1. 「근로자퇴직급여 보장법」 제 4 조제 1 항에 따른 퇴직급여제도의 가입 대상이 되는 근로자(임원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 전원이 적립할 것. 다만, 각 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날에 향후 적립하지 아니할 것을 선택할 수 있는 것이어야 한다.

가. 사업장에 제 2 호에 따른 적립 방식이 최초로 설정되는 날(해당 사업장에 최초로 근무하게 된 날에 제 2 호의 적립 방식이 이미 설정되어 있는 경우에는 「근로자퇴직급여 보장법」 제 4 조제 1 항에 따라 최초로 퇴직급여제도의 가입 대상이 되는 날을 말한다)

나. 제 2 호의 적립 방식이 변경되는 날

2. 적립할 때 근로자가 적립 금액을 임의로 변경할 수 없는 적립 방식을 설정하고 그에 따라 적립할 것

3. 제 2 호의 적립 방식이 「근로자퇴직급여 보장법」 제 6 조제 2 항에 따른 퇴직연금규약, 같은 법 제 19 조제 1 항에 따른 확정기여형퇴직연금규약 또는 「과학기술인공제회법」 제 16 조의 2 에 따른 퇴직연금급여사업을 운영하기 위하여 과학기술인공제회와 사용자가 체결하는 계약에 명시되어 있을 것

4. 사용자가 영 제 40 조의 2 제 1 항제 2 호가목 및 다목의 퇴직연금계좌에 적립할 것